

Equity / Option Side Letter

체결일: [●]

프로젝트: MAD POP / 사공이호 1단계

본 사이드레터는 [중국 측 지정 계약법인명] (이하 중국 측), [프로젝트 회사 또는 지분 대상 회사명] (이하 대상 회사) 및 [KHS Holder 법인명] (이하 KHS Holder) 사이에 체결된다.

1. 당사자

당사자	정보
중국 측	[중국 측 지정 계약법인명], [설립지 / 등록번호 / 주소], 대표자 [권한 있는 대표자명 및 직위]
대상 회사	[프로젝트 회사 또는 지분 대상 회사명], [설립지 / 등록번호 / 주소], 대표자 [권한 있는 대표자명 및 직위]
KHS Holder	[KHS Holder 법인명], [설립지 / 등록번호 / 주소], 대표자 [권한 있는 대표자명 및 직위]

중국 측과 대상 회사는 본 사이드레터 체결 전 대상 회사의 법인등기, 정관, 주주명부, cap table, 완전희석 cap table, 기존 투자계약, 주주계약, 전환증권, 옵션폴 및 대표권 자료를 KHS Holder에 제공한다.

2. 목적

본 사이드레터의 목적은 김형석의 장기 창작 기여와 MAD POP 프로젝트의 장기 가치 상승을 정렬하기 위하여 KHS Holder에게 대상 회사의 30% 지분 또는 30% 지분 옵션을 부여하고, 해당 경제적 가치가 희석, 구조조정, 우회거래, 관계사 거래 또는 상장 전 정리로 훼손되지 않도록 보호하는 것이다.

본 사이드레터는 다음 문서와 연계된다.

1. Creative Director / Executive Producer / New IP Development Agreement.
2. SAGONG EE HO Limited IP License Agreement.
3. MAD POP / SAGONG EE HO Master Term Sheet.

3. 지분 또는 옵션 부여

1. 중국 측과 대상 회사는 KHS Holder에게 대상 회사의 30% 지분 또는 대상 회사의 30% 지분을 취득할 수 있는 옵션을 부여한다.
2. 30%는 완전희석 기준으로 산정한다.
3. 완전희석 기준에는 보통주, 우선주, 전환사채, 교환사채, SAFE, warrant, option, ESOP, 자문사 보상지분, 관계사 보유 경제적 권리, 향후 발행 약정 및 기타 지분성 권리가 포함된다.
4. 대상 회사가 지주회사, 프로젝트 회사, 케이맨 회사, 홍콩 회사, 중국 내 운영회사 또는 기타 보유회사 구조를 사용하는 경우, KHS Holder의 30% 경제적 가치는 전체 프로젝트 경제권을 기준으로 유지된다.

4. 구조 선택

양측은 법률, 세무, 외환, 공직, 이해충돌, 백지신탁 및 규제 요건을 고려하여 다음 중 하나의 구조를 선택한다.

구조	내용	적용 상황
직접 지분	KHS Holder가 대상 회사의 30% 지분을 직접 보유	직접 보유가 법률·세무상 가능할 때
옵션	KHS Holder가 대상 회사의 30% 지분을 취득할 수 있는 옵션 보유	즉시 지분 취득이 지연되거나 조건부가 필요할 때
팬텀 지분	30% 지분 가치에 연동한 현금정산권 보유	직접 지분 또는 옵션 실행이 곤란할 때
현금정산형 성공보수	매각, 상장, 투자유치, 지배권 변경 시 30% 경제가치 정산	공직·외환·규제 제한이 있을 때

중국 측과 대상 회사는 선택된 구조가 KHS Holder의 30% 경제적 가치를 실질적으로 보전하도록 문서화한다.

5. 권리 확정

KHS Holder의 권리는 다음 일정에 따라 확정된다.

조건	확정 비율
Master Term Sheet 및 주요 계약 체결	5%
Agreement A 체결 및 1차 지급 완료	5%
창작 방향 패키지 제공	5%
중국 현지화 및 신규 IP 개발 단계 개시	5%
MAD POP 1단계 공식 출시 또는 그에 준하는 상업적 공개	5%
투자유치, 상장, 매각 또는 프로젝트 회사 가치 상승 이벤트	5%

위 조건은 권리 확정 조건일 뿐이며, KHS Holder, 김형석, [KHS 크리에이티브 회사명] 또는 [노느니 법인정보] 에게 추가 출자, 운영 손실 부담, 상장 보증, 투자유치 보증, 개인보증 또는 프로젝트 채무 보증을 부과하지 않는다.

6. 회식방지

- 대상 회사는 KHS Holder의 사전 서면 동의 없이 KHS Holder의 30% 완전회식 기준 경제적 가치를 훼손하는 신주, 옵션, 전환증권, SAFE, warrant, ESOP, 자문사 보상지분 또는 경제적 지분권을 발행할 수 없다.
- 대상 회사가 추가 지분성 권리를 발행하는 경우 KHS Holder는 자신의 30% 경제적 가치가 유지되도록 무상 또는 명목가 조정, 추가 옵션 부여, 현금정산, 반회식 조정 중 필요한 보호를 받는다.
- 다온라운드, 구조조정, 지주회사 전환, 프로젝트 회사 변경, 관계사 이전 또는 상장 전 지분 정리로 KHS Holder의 경제적 가치가 감소해서는 안 된다.

7. 정보권 및 감사권

대상 회사는 KHS Holder에게 다음 자료를 제공한다.

- 분기별 경영보고서.
- 분기별 재무제표.
- 연간 감사 재무제표.
- 현재 및 완전회식 기준 cap table.

- 5. 신주발행, 옵션폴, 전환증권, SAFE, warrant 발행 내역.
- 6. 투자유치, 합병, 매각, 구조조정, 상장, 청산 계획.
- 7. 관련자거래 내역.
- 8. 프로젝트별 매출, 비용, 라이선스 수입, 제3자 사용 허락 수입.
- 9. 상장 또는 투자유치 관련 주요 제출자료 중 KHS Holder 권리에 영향을 미치는 자료.

KHS Holder는 합리적인 사전 통지로 대상 회사의 회계자료, 주주자료, 계약자료, 은행자료 및 관련자거래 자료를 열람하거나 외부 전문가를 통해 검토할 수 있다.

8. 주요사항 동의권

대상 회사는 KHS Holder의 사전 서면 동의 없이 다음 행위를 할 수 없다.

- 1. KHS Holder의 지분 또는 옵션을 희석하는 행위.
- 2. 신주, 전환증권, SAFE, warrant, option 또는 ESOP 발행.
- 3. 프로젝트 IP, 사공이호 관련 권리, 신규 IP 또는 주요 자산의 양도, 담보 제공, 금융상품화 또는 권리화.
- 4. 대상 회사 또는 프로젝트 회사의 합병, 분할, 영업양도, 지배권 변경.
- 5. 상장 전 KHS Holder 지분 또는 옵션 정리.
- 6. 관계사 또는 임직원과의 비정상적 거래.
- 7. 프로젝트 회사, 지주회사 또는 운영회사 구조 변경.
- 8. 정관, 주주계약 또는 투자계약 중 KHS Holder 권리에 영향을 미치는 변경.

9. Exit 권리

KHS Holder는 다음 권리를 가진다.

권리	내용
동반매도권	중국 측 또는 주요 주주가 제3자에게 지분을 매각하는 경우 같은 조건으로 매각 참여
강제매도 제한	KHS Holder의 사전 서면 동의 없는 drag-along 적용 금지
우선매수권	중국 측 또는 주요 주주가 지분을 매각하는 경우 우선 매수 또는 협의권
풋옵션	중국 측 중대위반, 상장 실패, 프로젝트 중단, 지급불이행, IP 오남용 시 KHS Holder가 정산 또는 매입 청구
현금정산권	직접 지분 보유 또는 옵션 실행이 불가능한 경우 30% 경제적 가치 현금정산
청산분배권	청산 또는 사업정리 시 30% 경제적 가치 기준 분배

10. 상장 및 투자유치

- 1. 중국 측과 대상 회사는 상장, 투자유치, 합병, 매각 또는 구조조정 과정에서 KHS Holder의 30% 경제적 가치를 훼손할 수 없다.
- 2. 상장 전 지분 정리, 명의 변경, option cancellation, cash-out, rollover, lock-up, escrow, nominee 구조는 KHS Holder의 사전 서면 동의가 필요하다.
- 3. KHS Holder는 상장 또는 투자유치 관련 합리적인 정보를 받을 권리가 있으나, 상장 성공, 거래소 승인, 기업가치, 투자자 참여 또는 규제 승인을 보증하지 않는다.

11. 공직·백지신탁·세무·외환 대응

1. 한국 공직, 이해충돌, 백지신탁, 세무, 외환, 규제 또는 법률자문상 필요한 경우 KHS Holder는 지분 또는 옵션을 이전, 매각, 포기, 신탁 설정, 현금정산 또는 다른 합법적 구조로 변경할 수 있다.
2. 중국 측과 대상 회사는 위 처리를 위해 필요한 이사회 승인, 주주승인, 명의변경, 옵션 변경, 현금정산, 자료 제공에 협조한다.
3. 위 처리는 KHS Holder의 경제적 가치를 부당하게 감소시키는 방식으로 이루어져서는 안 된다.

12. 운영 책임 배제

KHS Holder, 김형석, [KHS 크리에이티브 회사명] 및 [노느니 법인정보] 는 다음을 부담하지 않는다.

1. 추가 출자.
2. 주주대여금.
3. 운영 손실.
4. 프로젝트 손실.
5. 규제 제재금.
6. 상장 지연 책임.
7. 투자유치 실패 책임.
8. 중국 측 또는 대상 회사를 위한 보증.
9. 대상 회사의 세무, 회계, 외환, AML, 제재, 반부패, 데이터 또는 AI 규제 준수 책임.

13. 위반 및 구제

중국 측 또는 대상 회사가 본 사이드레터를 위반하는 경우 KHS Holder는 다음 구제를 청구할 수 있다.

1. 위반행위 중지.
2. 주식 또는 옵션 추가 부여.
3. 반회식 조정.
4. 현금정산.
5. 풋옵션 행사.
6. 손해배상.
7. 긴급중재 또는 보전처분.
8. 관련 계약상 이행정지 또는 해지.

14. 양도

KHS Holder는 공직, 백지신탁, 세무, 외환, 규제, 법률자문 또는 구조조정상 필요한 경우 본 사이드레터상 권리를 김형석이 지정하는 계열회사, 신탁, 매수인 또는 대체 보유주체에 이전할 수 있다. 중국 측과 대상 회사는 합리적으로 협조한다.

중국 측 또는 대상 회사는 KHS Holder의 사전 서면 동의 없이 본 사이드레터상 의무를 양도하거나 대상 회사의 지배구조를 변경할 수 없다.

15. 준거법 및 분쟁해결

본 사이드레터는 홍콩법을 준거법으로 한다. 본 사이드레터와 관련한 모든 분쟁은 HKIAC 중재규칙에 따라 홍콩에서 중재로 해결한다. 중재 언어는 영어이고, 중재인은 3인으로 한다. 긴급중재, 임시처분 및 보전처분은 허용된다.

양측이 서면으로 합의하는 경우 싱가포르법 및 SIAC 중재로 대체할 수 있다.

16. 언어

영문본을 정본으로 한다. 한국어본 또는 중문본이 영문본과 불일치하는 경우 영문본이 우선한다.

17. 서명

[중국 측 지정 계약법인명]

대표자: [권한 있는 대표자명 및 직위]

서명: [●]

일자: [●]

[프로젝트 회사 또는 지분 대상 회사명]

대표자: [권한 있는 대표자명 및 직위]

서명: [●]

일자: [●]

[KHS Holder 법인명]

대표자: [권한 있는 대표자명 및 직위]

서명: [●]

일자: [●]